

1501085-10.2021.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/02/2022

... de pedreiro. Já foi processado por tráfico. Negou os fatos narrados na denúncia. Estava em frente de casa com sua namorada. Decidiu comprar "pó". Foram até o local do tráfico. Enquanto esperava com outras pessoas, apareceu a viatura. Alega não ter corrido e que pegou na mão da namorada, foram parados. Tomou coronhada pelos guardas civis municipais.

As provas colhidas, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

1ª Vara Criminal

Av. Valentina Mello Freire Borenstein, nº 331, Mogi das Cruzes-SP - cep 08735-270

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501085-10.2021.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501085-10.2021.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2130149/2021 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 17884187 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 1105/21/638 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 2130149 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 2130149 - 04º D.P. MOGI DAS CRUZES, 1105/21/638 - 04º D.P. MOGI DAS CRUZES

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

JESSE DOS SANTOS ARCANJO e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

L

Juíza de Direito: Dra. Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Vistos.

JESSÉ DOS SANTOS ARCANJO, qualificado nos autos, foi denunciado pela JUSTIÇA PÚBLICA e devidamente processado como incurso no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, porque no dia 13 de maio de 2021, por volta de 01h45min, na Rua Dolores de Aquino, defronte ao nº 24-B da via pública, Jundiapéba, nesta cidade e comarca de Mogi das Cruzes, nas imediações de estabelecimentos de ensino,

hospitalar e de unidade policial, trazia consigo, para fins de tráfico, cerca de: (i) 5,37g (cinco gramas e trinta e sete decigramas) da droga cocaína, em forma de crack, acondicionada em 20 (vinte) invólucros; (ii) 13,7g (treze gramas e sete decigramas) da droga cocaína, em pó, acondicionada em 46 (quarenta e seis) invólucros; (iii) 37,49g (trinta e sete gramas e quarenta e nove decigramas) da droga Cannabis sativa L, conhecida popularmente como maconha, acondicionada em 14 (quatorze) invólucros; (iv) 01 (um) comprimido de substância ainda não apurada, mas possivelmente ecstasy; e (v) 01 (um) frasco, contendo substância líquida, possivelmente Tricloroetileno (lança-perfume), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia e o aditamento foram recebidos em 18 de outubro de 2021 (fls. 211). Notificado (fls. 141 e 189), em seguida, citado (fls. 219), apresentou defesa preliminar (fls. 176/177 e 232/235).

Produziu-se prova oral, com a oitiva das testemunhas e interrogatório do réu.

Ao final, as partes manifestaram-se oralmente, por meio de sistema audiovisual, na forma do artigo 403, do Código de Processo Penal.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Procede o pedido contido na denúncia.

A materialidade do delito está configurada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01, boletim de ocorrência de fls. 09/14, auto de exibição/apreensão de fls. 16/17, auto de constatação de fls. 21/24, laudo de exame químico-toxicológico de fls. 138/140 e 158/160, pelos laudos do Instituto de Criminalística de fls. 161/164 e 165/168, guia de depósito judicial de fls. 184, bem como pela prova oral colhida.

Também a autoria criminosa do réu evidenciou-se.

Nesse contexto, não há insuficiência probatória.

A testemunha, ouvida em Juízo, Walter de Siqueira, guarda civil municipal, disse que estava voltando para a base, para patrulhamento preventivo, o local é conhecido como ponto de tráfico. No trajeto, se depararam com dois indivíduos, um deles, o acusado Jessé. Quando perceberam a presença da viatura, o acusado Jessé, correu com uma sacola. Foram em perseguição, pois acharam suspeita a atitude. Ao abordarem, recuperaram a sacola que havia sido dispensada, e havia drogas e dinheiro. Não conhecia o acusado.

Na mesma toada, Wony Erick Leone, guarda civil municipal, disse que estavam em patrulhamento preventivo, e estavam voltando para a base. O local é conhecido como ponto de venda de drogas. Visualizaram o acusado e outro indivíduo. Quando perceberam a presença da viatura, o acusado Jessé correu com uma sacola. Acharam a atitude suspeita e saíram em perseguição. Abordaram o acusado e recuperaram a sacola, que havia sido dispensada. Na sacola em que estavam as drogas e dinheiro. Não conhecia o acusado.

Em solo policial, a testemunha, Alex Olimpio Rosa, narrou que “realmente estava no local dos fatos, sendo que foi até lá para comprar drogas. É usuário de cocaína, desde seus quatorze anos, usa uma vez por semana. Nesta madrugada, após o serviço (trabalha na adega se sua genitora), foi até o local dos fatos para comprar cocaína, porém, não encontrou o traficante. Informa que havia pessoas no local, mas nenhum quis lhe vender drogas. Depois disso, saiu e foi até um bar, comprou um conhaque e retornou. Neste momento, chegou uma viatura e lhe abordou, em seguida, foi conduzido a esta unidade policial. Não conhece o conduzido Jessé e não sabe se ele é o traficante”.

O acusado, Jessé dos Santos Arcanjo, em seu interrogatório, narrou que tem 33 anos, possui 04 filhos, estava trabalhando na época dos fatos, como ajudante de pedreiro. Já foi processado por tráfico. Negou os fatos narrados na denúncia. Estava em frente de casa com sua namorada. Decidiu comprar “pó”. Foram até o local do tráfico. Enquanto esperava com outras pessoas, apareceu a viatura. Alega não ter corrido e que pegou na mão da namorada, foram parados. Tomou coronhada pelos guardas civis municipais.

As provas colhidas, destarte, inclusive, sob o crivo do contraditório, são firmes e uníssonas em apontar a responsabilidade do réu pelo delito em apreço.

Não obstante a negativa do acusado, a prova amealhada lhe apresenta desfavorável,

tanto quanto segura e concatenada. A lesão corporal alegada, não foi comprovada pelo laudo pericial, conforme fls. 170. Os dois guardas municipais, ouvidos sob o crivo do contraditório, apresentaram depoimentos afinados e coerentes. Ambos indicaram o réu como sendo o indivíduo que correu com a sacola nas mãos, contendo entorpecentes, restando claro que não o conheciam anteriormente. Ainda, como é de se notar, não houve qualquer contradição entre os depoimentos e nada há nos autos que desmereça seus relatos, pois prestaram depoimentos firmes e categóricos. Os guardas municipais não tinham qualquer motivo escuso para pretenderem prejudicar o réu gratuitamente e imputar a ele crime de tamanha gravidade. São compromissados na forma da lei e a circunstância de serem guardas civis não desmerece os testemunhos, não os torna suspeitos. Não significa falha na prova e nem tão pouco sugere que seja ela tendenciosa. Neste caso especialmente, são depoimentos consistentes e entrelaçados e a defesa nada provou que os possa enfraquecer ou tornar suspeitos. Com efeito, a droga foi apreendida e periciada e as testemunhas relataram com segurança que encontraram o entorpecente em poder do réu, de modo que, além das circunstâncias em que se deu a prisão, estando o acusado em local conhecido como ponto de tráfico, mostra-se de rigor sua condenação pela prática do delito de tráfico.

Ademais, o certo é que o fato de ser usuário, por si só, não afasta a traficância, pois é justamente pela venda que o usuário satisfaz o consumo. Desta forma, o elemento subjetivo do tipo penal restou plenamente configurado, tendo em vista a ciência do réu em relação às drogas.

Oportuno lembrar que, para a configuração do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando, como na espécie, que o agente traga consigo a substância entorpecente. Já decidiu o STF:

“A noção de tráfico ilícito de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização”. (HC 69.806/00 Rel. Min. Celso de Melo in. DJU 04.06.1993, p. 11012). Nesse lastro, o conjunto probatório permite concluir, com segurança, pela responsabilidade do acusado quanto aos fatos descritos na inicial”.

Por fim, a causa de aumento de pena, prevista no artigo 40, III da Lei 11.343/06, deve permanecer, eis que comprovada nos autos pelo auto de prisão em flagrante, pela prova oral colhida, bem como pelo laudo pericial do local às fls.161/164. E, tratando-se de majorante com caráter objetivo, basta que o tráfico de drogas tenha ocorrido nas proximidades dos estabelecimentos protegidos pela norma. Confira-se: (...) Para a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006 é desnecessária a efetiva comprovação de que o tráfico se dava naquelas entidades ou que a mercancia se destinava a seus frequentadores, bastando apenas que o crime seja cometido em suas imediações, conforme comprovado pelo laudo pericial. Precedentes (STJ - AgRg no HC: 488403 SP 2019/0003880-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 19/03/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2019).

(...) A causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006 é objetiva, bastando para sua incidência que o delito tenha sido cometido nas dependências ou nas imediações dos estabelecimentos discriminados em tal preceito, sendo desnecessária a comprovação do dolo do agente em atingir o público específico dos locais referidos na norma (STJ - AgRg no HC: 488403 SP 690916(2021/0281672-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 26/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2021).

Nesse lastro, o conjunto probatório permite concluir, com segurança, pela responsabilidade do acusado quanto aos fatos descritos na inicial.

Passo a dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria da pena, em atenção às circunstâncias do caso em tela e ao que dispõe o artigo 42, da Lei de Drogas e o artigo 59, do Código Penal, mantenho a pena no mínimo legal, em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, presente a agravante da reincidência específica (certidão de fls. 71/73), a pena será elevada em 1/6, perfazendo, assim, em 05 anos

e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Não há atenuantes a considerar.

Na terceira fase, comprovada a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, a pena será aumentada em 1/6, totalizando 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, e 680 dias-multa.

E, sendo o réu reincidente, não faz jus ao benefício previsto no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06.

O regime inicial será o fechado, considerando a reincidência específica, bem como por se ratar de delito hediondo. Não se compatibiliza, portanto, com regime mais brando.

O acusado não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, do Código Penal, nem à suspensão condicional da pena, conforme o artigo 77, do Código Penal. Tais medidas não são consideradas socialmente recomendáveis e são incompatíveis com o delito de tráfico de drogas, não sendo suficiente para reprovação de sua conduta, considerada grave.

Ante todo o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu JESSÉ DOS SANTOS ARCANJO, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, e o artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, a cumprir a pena privativa de liberdade em 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e o pagamento de 680 dias-multa, fixados no valor unitário mínimo legal, à míngua de maiores informações acerca da capacidade econômica do réu.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra, pois remanescem os requisitos autorizadores da segregação cautelar que deve ser mantida, sobretudo, para a garantia da ordem pública, posto que se trata de delito de extrema gravidade e causador de inúmeros males para a sociedade, desde a desestruturação familiar até o incentivo a diversos outros tipos de crimes gravíssimos, que, não raro, têm origem próxima ou remota no comércio ilegal de drogas, posto que este delito é o que sustenta várias organizações criminosas que com o dinheiro adquirido com a venda de entorpecentes se armam cada vez mais e melhor para a prática de inúmeros delitos, sem falar do problema de saúde pública em que já se transformou.

Ademais, em razão de estar respondendo ao processo preso, tem-se entendido que seria um contrassenso libertá-lo após a sentença que a condenou.

Desse modo, em atenção ao determinado no art. 316, parágrafo único já com a nova redação, dou por revisada a prisão cautelar do acusado que deve ser mantida pelas razões acima expostas. Retire-se os autos da fila de Acompanhamento da Prisão Preventiva.

Impõe-se consignar que, na hipótese em tela, não há que se falar em aplicação do disposto no artigo 387, parágrafo 2º, do CPP, uma vez que terá o Juiz das Execuções Criminais melhores condições de proceder à detração prevista.

Em função do tráfico de drogas se tratar de crime de crime vago, com sujeito passivo indeterminado, são se cogita da fixação para a reparação civil do ofendido (artigo 387, IV, do Código de Processo Penal).

Determino a incineração das drogas apreendidas e amostras guardadas para contraprova nos moldes do artigo 525 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, se o caso.

Quanto aos bens apreendidos, em razão de sua inexpressividade econômica, autorizo sua destruição: sacola plástica (fls. 16/17). Oficie-se.

Declaro a perda do valor apreendido ao Fundo Nacional Antidrogas, nos termos da Lei 11.343/06 (fls. 16/17).

Em caso de recurso por alguma das partes, expeça-se guia de execução provisória com urgência, para início de cumprimento de pena.

Elabore-se cálculo, que fica desde já homologado, salvo se houve impugnação de alguma das partes.

Após o trânsito em julgado:

(i) expeça-se carta de guia para encaminhamento ao juízo da execução;

(ii) nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na

serventia, comunicando-se ao IIRGD;

(iii) oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal;

(iv) elabore-se cálculo da multa, que fica desde já homologado, salvo se houve impugnação de alguma das partes. Expeça-se certidão de sentença para a execução da pena de multa, com a anotação da movimentação 62050 (autos no prazo - execução da pena de multa);

(v) arquivamento dos autos com movimentação 61619, tão logo haja comunicação do ajuizamento da ação de execução da pena de multa por parte do Ministério Público (atualizando o histórico de partes com o evento 17) ou com a movimentação 22 caso não haja essa comunicação e se verifique a prescrição da pretensão executória da pena de multa.

Custas na forma da lei.

P.I.C.

Mogi das Cruzes, 03 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA